

עין משפט
גזר מצוה

בב א מ"י פ"ג מהל' נערה הל"א סמג עשין נה טור אה"ע סי' קנז:

בב ב מ"י שם הל' ד סמג ג עין קא קז:

בר ג מ"י פ"ג מהל' אסורי ביאה הל"ט:

סמל תוספות

תוספות רי"ד

מנה"מ. פי' הדרוהות שלא בקדושה ולידתה בקדושה שהיא בסקילה. א"ל דא"ק ומתה. פי' מרביב דקרא דסני לה בכחי וסקלוה כל אנשי עירה באבנים ומתה קרא יתירה הוא למידוש ולרבות זו שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה: א"ה מליק נמי לילקי ומאה סלע נמי לישלם. פי' כיון דמרכה ליה לסקילה ליריב ליה למלקות. שאם אינו אמת מליקין אותו כדכתוב ויסרו אותו והיינו מלקות: א"ק ומתה מלימה נתרבתה ולא לקנס ואימא לרבות הו"ל בקדושה ההיא ישראלית מעלייתא היא ואימא לרבות הו"ל שלא בקדושה א"כ בישראל מאי מהני ליה. כלומר מאי ממעט: א"ר יוסי בר חנינא המוציא ש"ד על היתומה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה פרט לזו שא"ל אב. ואי קשיא והאי נשואה היא ויצאת מרשות האב והכי כתב רחמנא נתן לאבי הנערה. י"ל לאו דליהוי דידה אלא שיעשה מזה סגולה לבתו שלא יכתב בהן כעלה: מתיב ריב"א ואם מאן ימאן אביה לרבות יתומה לקנס דברי ר"ה בר יהודה. פי' מדמצי למיכתב ואם ימאן אביה ורבה עכשיו וכתב ואם מאן ימאן. משמע בין אביה קיים וממאן בין שמת אביה והיא ממאנת שאינה רוצה להנשא לו כסף ישקול והאי דכ' ונתן לאבי הנערה לאו דוקא אילמא פי קנס ליתומה וה"ה גבי מוציא שם רע אביה לאו דוקא ואי קשיא והא האי קרא כמפתה כתיב והכי מצוין לרבויי יתומה לקנס. והתנן בפירקין דלעיל יתומה האונס יתיב והמפתה פטור. דיוין דא"ל אב וקנסה לעצמה אוחזיה אוחזיה גביה שנתרצית לו. י"ל האי דמרכה יתומה לקנס לאו כמפתה דודאי אין קנס ליתומה מפורת ולא רבה אלא במקום הראוי להיותו והיינו באנוסה ואע"ג דקרא במפתה כתיב הא גמרי מהרדי אונס מפתה: הוא מותיב לה והוא מפרק לה. בבא עליה ואח"כ נתינתה. פי' לעולם מוציא שם רע על היתומה פטור והאי דמרכה לה להאי יתומה בין בקנס בין בהוצאת שם רע ממאן ימאן בבא עליה בעד שאביה קיים וקודם ששמד ברין נתינתה והואיל והיה לה אב שפעה ביאה אינה כשאר יתומות ויש לה קנס והכי נמי מפרשה יתומה דמתני' ואפ"ה המפתה פטור כיון דלידה הוי ולא מכח אב קא ריתא דאילו הווי מכח אב הווי ייתן אחיה ולא היא: וברא אמר חייב מדתני ר"א בתולות ישראל ולא בתולות גרים פי' כגון שהיתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה והא בתולות גרים כיתומה היא. א"א בשלמא

מד:

מנא הני מילי. משום דכתיב בישראל קא נעיו: **וְאִימָא** לרבות הורתה ולידתה בקדושה והיא ישראלית מעלייתא היא.

תימה דגבי חליה דדרשין (יבמות דף קג.) מונקרא שמו בישראל דאין כשר לדין חליה עד שיהא אצוי מבישראל אפי' הורתו ולידתו בקדושה וכ"מ דהתם משום דהורתו שלא אחיך ידעינן ככל דין דנענין הורתו ולידתו בקדושה ואייתר גבי דין חליה בישראל עד שיהא אצוי ולאמו מישראל אכתי חיכא לאקשויי אימא דבישראל אחא למעוטי הורתו שלא בקדושה אפי' לחליה נני גרים דמקרב אחיך לא דרשין אלא למיפסליה לדין ישראל אצל גר חצירו מנ"י דיון כדדרשין התם עלין הוא דנענין מקרב אחיך כו' ואורי"י כיון דהורתו ולידתו בקדושה שראל מעליא הוא כדאמרין הכא אס כן הכי נמי נני גרים כיון שהורתן ולידתן בקדושה הוו ישראל מעלייתא וקרינא בכו עלין והואיל וכן בלא ונקרא שמו בישראל נפקא לן שפסול גר לחליה נני גרים דנענין מקרב אחיך עד שמהא אמו מישראל ולהכי אייתר בישראל לאצרוי אצוי מישראל: **וְאִימָא** לרבות הורתה ולידתה שלא בקדושה. תימה

דכרנה אית לן לאוקמי קרא דדמיי וי"ל כיון דמרינן הורתה שלא בקדושה אס כן גלי לן קרא דבישראל לאו דוקא וא"כ ממילא נרבה אפילו לימה שלא בקדושה: **אם** כן בישראל **מאי אהני** ליה. תימה לרשב"א דנימא אהני ליה שלא ילקה ולא ישלם מאה כסף ואורי"י דסברא הוא שיהנה לכל הכוזב בפרשה ועוד אינטיין למעוטי מבישראל דמצולת ישראל ולא צמולת גרים ממעטין להו והשתא אחי שפיר דלא תיקשי אמאי אינטיין צמולת ישראל ולא צמולת גרים מיפוק ליה מבישראל ואע"ג דלגבי מיתה כתיב מ"מ גמרינן מינה קנס כדמשמע צסמוך דקאמר טעמא דכתב רחמנא נערה הא לאו הכי ה"א אפי' קטנה והכתיב אס אמת וגו' אלמא דליפנין קנס ממייתה אלא ודאי אי לא כתיב צמולת ישראל ה"א דאפילו הורתה ולידתה שלא בקדושה הוה מרינן מומתה ובישראל אהני שלא ילקה ולא ישלם מאה כסף אצל השאט דשמעינן לה מצמולת ישראל ע"כ בישראל אמת מ"מ **המוציא שם רע** ע"ל היתומה פטור כו'. תימה דתקשי ליה ממתני' דקמי הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי זו צסקילה ואין לה פתח צית אז ולא מאה כסף משמע הא ישראלית גמורה דכוותה שאין לה אז יש לה מאה כסף ולעיל נמי תנן

דגירות פחותה מצב ג' יש לה קנס וי"ל דמוקי מתני' אליבא דר"ע דאמר לעיל (דף לה.) נערה שנחארכה ונתגרשה קנסה לעצמה ודריש אשר לא אורסה לאציה הא אורסה לעצמה וה"ג דריש לאצי הנערה הא אין לה אז לעצמה אצל ר' יוסי צר' חנינא דהכא אליבא דר"י הגלילי קאמר דפטור דכי היכי דדריש לעיל הא אורסה אין לה קנס ה"ג דריש הכא לאצי הנערה הא אין לה אז אין לה קנס ורצא דפליג עליה סבר דאפי' לר"י הגלילי חייב מדתני אחי דדריש ליה מקרא ומסבצר דלא פליג שום מנא אהיאי דרשא והשתא פריך הכא רבי יוסי צר אצין מדתני אס מאן ימאן לרבות יתומה לקנס דברי ר"ה וכן צמכילתא גרס דברי ר' יוסי הגלילי ופריך מר' יוסי הגלילי אר' יוסי הגלילי לר' יוסי צר' חנינא וכן משמע צהדיא צירושלמי דר' יוסי צר' חנינא אליבא דר' יוסי הגלילי קאמר לה ומתני' כר"ע ופריך נמי מלרבות יתומה לקנס דברי ר' יוסי הגלילי ומשני נמי כדמשי הכא אצל התם קאמר מילתיה לאזונס ואמפתה ולא אמוציא שם רע): **בַּתּוּלָּתָא** ישראל ולא בתולת גרים. וא"ת אמאי אינטיין אס מאן ימאן לרבות יתומה מצמולת ישראל נפקא מדממעט דווקא צת גרים ולמאי דפ"ה דיתומה לאו מרצויא משחמעא ניחא וגרנא לרשב"א דאי לאו דמרינן יתומה ממאן ימאן לא הוה דרשין

צמולת ישראל ולא צמולת גרים אלא לדרשה אחריתי כיון דמשום צת גרים לא צריך קרא דמונתן לאצי הנערה נפקא ולא היה סברא לומר דלא אינטיין קרא אלא לדיוקא הא יתומה צת ישראל יש לה קנס אצל השאט דמרינן יתומה לית לן למעוטי מלאצי הנערה צת גרים דדרשין שפיר צמולת ישראל ולא צמולת גרים: **הָאָא** ראו הכי ה"א אפילו קטנה והבתיב **ואם** אמת היה. נראה לר"י דלא נעיו רצ אחא למילף קנס ממימה דכל היכא דלא מחייב מיתה לא מחייב קנס ולא נעיו למימר נמי הואיל וקרא איירי בגדולה כל דיין שצפרשה אין וסוגין אלא בגדולה אלא הכי פריך טעמא דכתב רחמנא נערה צה"א הא לאו הכי ה"א אפילו קטנה צמשמע והיינו משום דקיון דלא כתיב ה"א ציטל משמעות נערה דמשמע דווקא גדולה והא כתיב אס אמת וגו' וקטנה לאו צת עונשין היא ואפ"ה כתב נערה חסר אלמא משום חסרון ה"א אינו מצוטל משמעות נערה דהוי גדולה והשתא לא קשה מידי לרענן) מנא להו דמחייבי סקילה צצא על הקטנה והא קרא צצת עונשין איירי דהא הכא לא נעיו למעוטי קטנה מקנס משום דקרא צצת עונשין איירי אלא כדפרישית ולא תקשי נמי אמאי אינטיין צמולת ישראל מיפוק ליה מבישראל דגבי סקילה דהא לא ילפינן מהדדי: **הָאָא** כ"ל מקום שנאמר נער אפי' קטנה במשמע. ור"מ נמי הוה דריש הכי אי לאו משום דלו תהיה לאשה דדריש לעיל (דף מ:) צמהוה עצמה וא"ת הואיל ומסבצר למדרש דכל מקום שנאמר נער אפילו קטנה צמשמע כרענן נימא לר"מ דווקא צאונס ומפתה דגלי קרא גלי אצל בכל מקום נדרוש דאפילו קטנה צמשמע ואורי"י דהיינו טעמא דר"מ דאי דווקא לאונס ומפתה אחא קרא דולו תהיה לאשה ליכתוב צכו נערה מלא כמו צמוציא שם רע וה"א כאן נערה הא בכל מקום כו' ומדכתיב לו תהיה לאשה צמהוה עצמה צא ללמד דצכל מקום שנאמר נער כמו הכא צמהוה עצמה מיירי: אמר

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

גמ' מנא הני מילי. שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה צסקילה: **ומתה**. וסקילה כל אנשי עירה צצצנים ומתה והאי ומתה קרא יתירה הוא: **בישראל** כי עשתה נצלה בישראל: **מאן ימאן**. צמפתה הכוזב מדבר דמנ"י למיכתב ואס ימאן וכתב ואס

מאן ימאן צין אציה קיים וממאן צין שאין אציה קיים והיא ממאנת אלמא אע"ג דכתיב צאונס ונתן לאצי הנערה [שם] ואונס ומפתה מהדדי גמירי מיחייב קנס איתומה וכי תימא שאני הכא דרבי רחמנא [אצל לגבי מוציא ש"ר לא אחרצאין הכא נמי לאו יתומה צמשע מריבוי אלא דצין היא וצין אציה יכולין לעצב כדאמרין באלו נערות (לעיל דף טז:)] ויתומה לא אחרצאי הכא אלא דסצירא ליה לתנא דאציה דקאמר קרא לאו למעוטי יתומה אלא למימרא דקנסה לאציה ולא לעצמה והוא דצין לאציה האמור צמוציא שם רע (דגרים כג): **הוא מוסיב כו'.** הא יתומה דקאמר תנא: **צצא עליה ואח"כ נסיסמה.** ולעולם אצי הנערה למעוטי יתומה צין צקנס צין צהוצאת שם רע: **רצא אמר חייב.** המוציא שם רע על היתומה: **מדסני אחי כי הוציא שם רע על צמולת ישראל ולא צמולת גרים.** והא צמולת גרים יתומה היא דרחמנא אפקריה לורעיה דמצינרי) כשל חמור דכתיב (יחזקאל כג) וחרמת סוסים וזרמנס והוא לשון שצצת זרע הזורס כורס מים ואצטריך קרא למעוטי אי אחרת צשלמא כו': **נערה מלא דצר הכסוב.** צכל מקום כתיב נער וצכן כתיב נערה מלא להוציא את הקטנה: **אלא כאן נערה כו'.** אלא האי דכתיב מלא לא ללמד על עצמו צא ולהוציא את הקטנה דצלאו הך דרשא אמעיעא לה קטנה כדאמרין דלאו צת עונשין אלא ללמד צא על כל נערה צצמוריה סכמוצין חסר לומר שאף הקטנה צמשמע והכי יליף כאן נערה כאן שאי אפשר צקטנה כתיב מלא הא למדת שכל מקום שנכתב חסר אף הקטנה צמשמע כגון צאונס ומפתה: **שגש מדום.** צמימת נערה המאורסה: **צאו לה עדים צצים חמיה.** לאחר שניסת: **שזינתה צצים אציה.** צצירוסין: סוקלין

יליף כאן נערה כאן שאי אפשר צקטנה כתיב מלא הא למדת שכל מקום שנכתב חסר אף הקטנה צמשמע כגון צאונס ומפתה: **שגש מדום.** צמימת נערה המאורסה: **צאו לה עדים צצים חמיה.** לאחר שניסת: **שזינתה צצים אציה.** צצירוסין: סוקלין
הורתה ולידתה שלא בקדושה:
הרי זו צסקילה ויש לה פתח צית אז ולא מאה כסף משמע הא ישראלית גמורה דכוותה שאין לה אז יש לה מאה כסף ולעיל נמי תנן דגירות פחותה מצב ג' יש לה קנס וי"ל דמוקי מתני' אליבא דר"ע דאמר לעיל (דף לה.) נערה שנחארכה ונתגרשה קנסה לעצמה ודריש אשר לא אורסה לאציה הא אורסה לעצמה וה"ג דריש לאצי הנערה הא אין לה אז לעצמה אצל ר' יוסי צר' חנינא דהכא אליבא דר"י הגלילי קאמר דפטור דכי היכי דדריש לעיל הא אורסה אין לה קנס ה"ג דריש הכא לאצי הנערה הא אין לה אז אין לה קנס ורצא דפליג עליה סבר דאפי' לר"י הגלילי חייב מדתני אחי דדריש ליה מקרא ומסבצר דלא פליג שום מנא אהיאי דרשא והשתא פריך הכא רבי יוסי צר אצין מדתני אס מאן ימאן לרבות יתומה לקנס דברי ר"ה וכן צמכילתא גרס דברי ר' יוסי הגלילי ופריך מר' יוסי הגלילי אר' יוסי הגלילי לר' יוסי צר' חנינא וכן משמע צהדיא צירושלמי דר' יוסי צר' חנינא אליבא דר' יוסי הגלילי קאמר לה ומתני' כר"ע ופריך נמי מלרבות יתומה לקנס דברי ר' יוסי הגלילי ומשני נמי כדמשי הכא אצל התם קאמר מילתיה לאזונס ואמפתה ולא אמוציא שם רע):
בַּתּוּלָּתָא ישראל ולא בתולת גרים.
וא"ת אמאי אינטיין אס מאן ימאן לרבות יתומה מצמולת ישראל נפקא מדממעט דווקא צת גרים ולמאי דפ"ה דיתומה לאו מרצויא משחמעא ניחא וגרנא לרשב"א דאי לאו דמרינן יתומה ממאן ימאן לא הוה דרשין צמולת ישראל ולא צמולת גרים אלא לדרשה אחריתי כיון דמשום צת גרים לא צריך קרא דמונתן לאצי הנערה נפקא ולא היה סברא לומר דלא אינטיין קרא אלא לדיוקא הא יתומה צת ישראל יש לה קנס אצל השאט דמרינן יתומה לית לן למעוטי מלאצי הנערה צת גרים דדרשין שפיר צמולת ישראל ולא צמולת גרים:
הָאָא ראו הכי ה"א אפילו קטנה והבתיב **ואם** אמת היה.
נראה לר"י דלא נעיו רצ אחא למילף קנס ממימה דכל היכא דלא מחייב מיתה לא מחייב קנס ולא נעיו למימר נמי הואיל וקרא איירי בגדולה כל דיין שצפרשה אין וסוגין אלא בגדולה אלא הכי פריך טעמא דכתב רחמנא נערה צה"א הא לאו הכי ה"א אפילו קטנה צמשמע והיינו משום דקיון דלא כתיב ה"א ציטל משמעות נערה דמשמע דווקא גדולה והא כתיב אס אמת וגו' וקטנה לאו צת עונשין היא ואפ"ה כתב נערה חסר אלמא משום חסרון ה"א אינו מצוטל משמעות נערה דהוי גדולה והשתא לא קשה מידי לרענן) מנא להו דמחייבי סקילה צצא על הקטנה והא קרא צצת עונשין איירי דהא הכא לא נעיו למעוטי קטנה מקנס משום דקרא צצת עונשין איירי אלא כדפרישית ולא תקשי נמי אמאי אינטיין צמולת ישראל מיפוק ליה מבישראל דגבי סקילה דהא לא ילפינן מהדדי:
הָאָא כ"ל מקום שנאמר נער אפי' קטנה במשמע.
ור"מ נמי הוה דריש הכי אי לאו משום דלו תהיה לאשה דדריש לעיל (דף מ:) צמהוה עצמה וא"ת הואיל ומסבצר למדרש דכל מקום שנאמר נער אפילו קטנה צמשמע כרענן נימא לר"מ דווקא צאונס ומפתה דגלי קרא גלי אצל בכל מקום נדרוש דאפילו קטנה צמשמע ואורי"י דהיינו טעמא דר"מ דאי דווקא לאונס ומפתה אחא קרא דולו תהיה לאשה ליכתוב צכו נערה מלא כמו צמוציא שם רע וה"א כאן נערה הא בכל מקום כו' ומדכתיב לו תהיה לאשה צמהוה עצמה צא ללמד דצכל מקום שנאמר נער כמו הכא צמהוה עצמה מיירי: אמר

בישראל כה"ג מחיב ולאו דוקא אביה היינו דאיצטריך קרא למעוטי גרים. אלא אי אמרת בישראל פטורים גרים מיבעי' אלא לאו ש"מ בישראל חייב ואע"פ שבא עליה בעודה יתומה ואביה לאו דוקא כדריבין ממאן ימאן: והלכתא כרבא ומתני' דתנן שהיתומה י"ל קנס והאונס חייב והמפתה פטור אע"פ שבא עליה בעודה יתומה:

מסורת הש"ס

א) לעיל מ. ג) [נעיל מ: א) אשת רב אלא צר אהבה, ב) [דגרים כג), ד) כס"א ליתא דמארי, ה) וולפי' צ"ל דרצ שמואל צר יהודה דהתם היתה אמו מישראל מדמיינו עלה קרא דבישראל והא לא אינטיין אלא לאמו מישראל. ת"י, א) [אצל ק"ק דכי פריך אי הכי מילקא נמי לילקי ומאה כסף צלם הוי ליה לשטיי מיד דצמולת ישראל נפקא כיון דהשתא אהא סמך. ת"י, ב) ונימיה לעיל צמשע דלא דריש ר"ע הא אורסה לעצמה אלא משום דאשר לא אורסה אחיו לג"ש הא אי לאו הכי הוי דריש לא נמי הא אורסה אין לה. ת"י, ה) [צמסערין טו:],

סמל תורה אור

תורה אור השלם

- ↑ והוציאנו את הנערך פתח בית אביה וסקליוה אנשי עיריה באבנים ומוקח כי פשוטה נבדקא בישראל לזנות בית אביה ובערת תרע מרקיף: דברים כב כא
- ↑ וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיה: דברים כב יט
- ↑ אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כבודו דהתורה: דברים כב טז
- ↑ ואם אמת יהיה דברך הוה לא נמצאו בתולים לצערי: דברים כב ט

סמל גליון הש"ס

גמ' דא כתיב ואם אמת. ע"י מוס' צמסערין ח ט"ז ד"ה והביא:

סמל מוסף רש"י

המוציא שם רע על הקטנה. לא מלאכי לכתן צמולס. פטור. דוענשו אומו מאה כסף ומתו לאצי הנערה. מלא כתיב (לעיר ה:). אלא כאן נערה. האי דכתיב נערה מלא לאו לגלוי עליה אחא אלא על כל מקום שנאמר נער חסר ויליף הכי כאן שאי אפשר אלא נענרה כתיב נערה מלא וללמדך דכל מקום שנאמר נער אפילו קטנה צמשמע (לעיר ה:).